保定市容城县市场监督管理局

行政处罚决定书

容市监罚决〔2025〕82号

经　　营　　范　围：糕点自制零售。

食品经营许可证经营项目：糕点类食品制售。

本机关于2025年10月13日对你单位违反明码标价的行为予以立案调查。现已查明，你单位四款商品碱水脆脆、烤酸奶、枣花酥、肉松汉堡，摆放在销售货架上没有张贴价格标签。因没有销货记录，所以违法所得无法计算。本机关执法人员对该案相关材料进行调取核实并对相关人员进行调查询问。

有关事实有以下证据证明：

证据一、当事人提供的《营业执照》复印件和《食品经营许可证》复印件各一份，证明当事人的合法资质；

证据二、经营者许梦淇身份证复印件，证明经营者合法身份；

证据三、现场照片一张，证明当事人的违法事实；

证据四、现场笔录和询问笔录各一份，证明当事人存在违法行为的事实。

以上证据形式合法，内容客观真实，具有关联性，能够相互印证，形成完整的证据链条，其证明效力予以确认。

本机关认为：你单位违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款：“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。”的规定，依法应当承担相应责任。

依据《中华人民共和国价格法》第四十二条："经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。"的规定，以及《河北省市场监督管理系统行政裁量权基准》中《〈中华人民共和国价格法〉行政处罚裁量权基准》有关条款的规定，鉴于当事人违法行为时间较长，社会影响较大，应予以一般行政处罚。

综合考虑当事人违法的事实、性质、情节、社会危害程度，以及实施违法行为的主客观因素，本机关制作了编号为容市监罚告〔2025〕82号的《行政处罚事先告知书》，于2025年11月03日送达当事人，告知了违法事实、案件证据、情节认定、处罚依据和拟处罚内容等，并告知当事人享有陈述、申辩和申请听证的权利。

2025年11月5日你单位签署了放弃权利申请书。

综上所述，你单位违反明码标价规定事实清楚，证据确凿，其行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款规定，依据《中华人民共和国价格法》第四十二条和《河北省市场监督管理系统行政裁量权基准》中《〈中华人民共和国价格法〉行政处罚裁量权基准》有关条款的规定本机关决定对你单位作出如下行政处罚： 1、责令立即改正未按照规定明码标价的违法行为；2、处以罚款贰仟元整（2000元），上缴国库。

你单位应当在接到本处罚决定书之日起15日内履行本决定，按照河北省非税收入电子缴款通知单上二维码或者持"缴款识别码"到本级财政开户行任意网点的柜面缴纳罚款。逾期不缴纳罚款，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项规定每日按罚款数额的3%加处罚款。

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向容城县人民政府申请行政复议，也可以在6个月内直接向容城县人民法院提起行政诉讼。行政复议和行政诉讼期间，本处罚决定不停止执行。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

罚没许可证编号：罚证字第05090016号

容城县市场监督管理

2025年11月13日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式____份，____份送达，一份归档，_____。